

통 보

1. 제 목 : 정부 지침 등을 반영한 채용 및 휴가 내규 정비 필요
2. 소관부점 : 인재경영실
3. 내 용 :

가. 업무개요

인재경영실은 「업무분장세칙」 제8조에 따라 인사관리, 개인종합평가 및 임원 성과계약 이행실적평가 중 역량평가, 급여·후생, 임원추천위원회 및 임원 인사 관련 업무 등을 수행하고 있으며, 「직원채용운용세칙」(이하 “채용세칙”이라 한다) 및 「휴가세칙」 등 채용·휴가 관련 내규의 소관부점이다.

나. 정부 지침 등에 부합하도록 채용 내규 정비 필요

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

기획재정부 「공기업·준정부기관 경영에 관한 지침」(이하 “경영지침”이라 한다) 제16조 제9항에 따르면 채용 공정성 관리를 위해 공기업·준정부기관은 채용계획 수립, 공고, 서류·면접전형과 필기시험 실시, 합격자 결정 등 직원채용의 절차와 방법 등에 관한 별도의 규정을 마련하되, 개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정하도록 할 수 없다고 되어 있으며, 이에 따라 인재경영실은 2019. 6. 27. 채용세칙을 제정한 바 있다.

또한, 경영지침 제12조 제5항에 따르면 개방형 계약직 채용의 경우 기관 외부의 경험·전문성을 적극 활용할 필요가 있는 직위에 대해서는 특별한 사유가 없는 한 기관 외부에서만 적격자를 선발하여야 하며, 이 경우 퇴직 후 3년 미만인 공무원 및 공공기관의 근무경력자(개방형 계약직 등으로 채용된 경력은 제외)는 제외한다고 되어 있다.

따라서, 공사 직원채용의 방법 및 절차를 채용세칙에서 정한 바에 따라 진행하고, 채용 결격사유 등에 관해서도 경영지침에서 정하는 사항을 관련 내규에 반영하여야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 인재경영실에서 실시한 채용 절차가 채용세칙에 맞게 진행되었는지 여부 및 경영지침에서 정한 채용 결격사유의 관련 내규 반영 여부를 점검한 결과

채용세칙 제13조 제2항에 따르면 각 채용전형 단계에서 [별표 3]에 따른 우대사항(가산점, 채용목표)을 가산 또는 적용할 수 있다고 되어 있고 해당 별표에 따르면 취업지원대상자, 장애인 채용목표비율은 [표 13]과 같이 전형단계별 각각 10%인데도

인재경영실은 2020. 7. 17. 공고한 ‘2020년 채용형 청년인턴 채용’부터 사회형평적 인력 활용 확대를 위해 채용세칙에서 정한 우대사항 기준과 달리 취업지원대상자 및 장애인 채용목표비율을 각각 기존 10%에서 20%로 상향하여 운영 중인 것으로 확인¹⁾되었다.

1) 한편, 채용세칙 제13조 제2항 후단에 따르면 그 밖의 우대사항은 채용계획에 따라 정할 수 있다고 되어 있기는 하나, ‘2020년 채용형 청년인턴 채용’부터 기초생활수급자, 북한이탈주민, 다문화가족에도 필기전형 만점의 5%의 가산점을 부여하는 내용을 일관되게 실시하고 있으므로 우대사항의 명확화를 위해 채용세칙 반영 검토

[표 13] 채용전형 시 관련 우대사항

구분	내용	우대사항	
		가산점	채용목표
취업지원 대상자	「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제29조 및 이를 준용하는 법률에 해당하는 사람	전형단계별 만점의 5% 또는 10%	전형단계별 10%
장애인	「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제2조 제1호 및 같은 법 시행령 제3조제1항에 해당하는 사람	전형단계별 만점의 5%	전형단계별 10%

“이하 생략”

또한, 개방형 계약직 채용 시 적용하는 「전문계약직원 운용규정」 제10조에서는 채용 시 결격사유로 「인사규정」 제15조를 적용한다고만 정하고 있어 외부 전문성 활용이 필요한 직위에 대해서는 퇴직 후 3년 미만의 공무원 및 공공기관 경력자를 제외하도록 정한 경영지침의 내용이 채용 결격사유에 반영되어 있지 않았다.

다. 자녀돌봄휴가 운영 기준 및 증빙서류 제출 방안 개선 필요

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

기획재정부 「공공기관의 혁신에 관한 지침」(이하 “혁신지침”이라 한다) 제42조 제1항에 따르면 공공기관은 「근로기준법」과 「국가공무원 복무규정」(이하 “복무규정”이라 한다)에 준하여 휴가제도를 운영하여야 한다고 되어 있고, 복무규정 제20조 제14항에 따르면 같은 항 각 호²⁾의 어느

- 2) 1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 “어린이집등”이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우
2. 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우
3. 미성년자 또는 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인(이하 이 조에서 “장애인”이라 한다)인 자녀·손자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우
4. 질병, 사고, 노령 등의 사유로 조부모, 외조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우

하나에 해당 될 경우 10일 이내에서 가족돌봄휴가를 받을 수 있도록 되어 있는데

2020. 10. 20. 복무규정 개정 시 어린이집 등의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 등을 돌봐야 하는 경우에도 가족돌봄휴가를 사용 할 수 있도록 하는 내용 등을 반영한 바 있으며 같은 조 제15항에 따르면 제14항에 따른 가족돌봄휴가는 무급으로 하되 그 중 자녀를 돌보기 위한 가족돌봄휴가는 연간 2일³⁾까지 유급으로 하고 있다.

따라서, 복무규정의 휴가 기준을 감안하여 공사에서 적용 가능한 사항을 「휴가세칙」에 반영하고, 이에 따라 휴가제도를 운영하여야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 휴가 부여 기준 및 운영 등 관련 내규 적정성을 점검한 결과

「휴가세칙」 제3조 제1항 제10호에는 가족을 돌보기 위한 가족돌봄휴가(무급)를 규정하고 있고 제7조 제1항 제5호에는 자녀가 있는 직원이 ①어린이집 등에서 공식적으로 주최하는 행사에 참여하는 경우, ②어린이집 교사와의 상담에 참여하는 경우, ③미성년 자녀의 병원진료(예방접종 포함)에 동행하는 경우, 연간 2일(3자녀 이상인 경우 1일 가산) 이내에서 자녀돌봄휴가(유급)를 받을 수 있도록 되어 있는데

3) 자녀가 2명 이상이거나 장애인인 경우 또는 해당 공무원이 「한부모가족지원법」 제4조 제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우에는 3일

복무규정 개정 시 추가된 자녀돌봄의 휴가 사유가 「휴가세칙」에 반영되어 있지 않아,⁴⁾ 어린이집 등의 휴업·휴원·휴교 등으로 부모의 자녀돌봄이 필요한 경우에도 자녀돌봄휴가(유급)를 사용 할 수 없는 것으로 확인되었으며

「휴가세칙」 제7조 제1항 제5호에 따른 자녀돌봄휴가 사유 중 다목에서는 미성년 자녀의 병원진료에 동행하는 경우를 들고 있는데, 복무규정과는 달리 「국민건강보험법」 제52조에 따른 영유아(6세 미만) 건강검진 등은 포함하고 있지 않아 법에서 정한 건강검진을 위한 병원진료임에도 자녀돌봄휴가를 사용할 수 없는 것으로 확인되었다.

또한, 「휴가세칙」 제11조 제2항에서는 각 휴가의 종류에 따라 휴가 신청 시 제출하여야 하는 증빙서류를 정하고 있으며, 자녀돌봄휴가(제4호)를 사용하고자 하는 경우 휴가 신청서와 함께 자녀의 병원진료를 증빙할 수 있는 자료를 제출하도록 되어 있는데

병원진료에 대한 증빙은 자녀의 병원에 동행한 이후 진단서 등을 받아 사후적으로 제출할 수밖에 없는 경우가 대다수이므로 현실과 맞지 않고, 어린이집 등의 공식적인 행사 및 교사와의 상담에 참여하는 사유(「휴가세칙」 제7조 제1항 제5호 가목, 나목)에 대한 자녀돌봄휴가 증빙서류 제출은 규정되어 있지 않아 관련 증빙서류 제출 조항을 휴가 사유에 맞게 정비할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 인재경영실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 채용 및 휴가 관련 내규를 정부 지침 등에 맞게 정비하겠다고 답변하였다.

4) 인재경영실은 2020. 3. 20. 「보육시설 및 학교 개학 연기에 따른 양육직원 지원 안내」를 통해 어린이집 개원, 학교 개학 전까지 자녀의 돌봄이 필요한 경우 한시적으로 자녀돌봄휴가를 최대 2일 이내 사용 가능함을 안내한 바 있음(K-Wings 내 ‘코로나19 관련’ 게시판)

4. 조치할 사항

인재경영실장은 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」에 따른 채용 결격사유 등 정부 지침의 내용을 반영하고, 「국가공무원 복무규정」 또는 현실과 맞지 않는 내용을 정비하는 등 채용 및 휴가 관련 내규를 개정하시기 바랍니다.(통보)